

1515331-11.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... seja, usuários que trabalham praticam o tráfico para manter seu vício e seu consumo.

Vê-se, ainda, no caso em tela, que as drogas estavam embaladas e divididas em eppendorfs (fl. 23 e 38), e, como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515331-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515331-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170323/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 18673709 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 1927/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2170323 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DA SILVA PAULINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

KEVIN DA SILVA PAULINO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (circunstância agravante de ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 11h20, em ocasião de calamidade pública, na Rua Sonho Gaúcho, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca da capital, vendia e trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a

terceiros (tráfico), 11.7g (onze gramas e sete decigramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; termo de depoimento às fls. 06/07; boletim de ocorrência às fls. 16/18; auto de exibição e apreensão à fl. 19; laudo de constatação às fls. 22/24; relatório policial às fls. 35/39 e exame toxicológico às fls. 212/214.

O réu foi regularmente citado à fl. 180 e apresentou defesa prévia às fls. 163/168, sendo recebida a denúncia no dia 13 de dezembro de 2021 (fl. 169).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 19), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 22/24) e do exame toxicológico (fls. 212/214).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Na data, os policiais civis Anderson e Cleber, em cumprimento à Ordem de Serviço n. 286/2021, permaneceram em breve campanha de observação, oportunidade em que flagraram o réu em plena atividade criminosa. Presenciaram duas ou três vendas efetuadas pelo acusado, que se deslocava até um buraco na calçada, retirava algo e entregava a transeuntes.

Feita a abordagem, no local onde o acusado tirava coisas foi apreendido um saco, contendo 26 eppendorfs de cocaína, prontos para a venda, conforme fotografia de fl. 24.

A ação foi gravada e diversas fotografias foram anexadas no relatório policial de fls. 35/39, de modo a corroborar integralmente a narrativa dos agentes policiais colhida em juízo.

Em seu interrogatório judicial, KEVIN negou a imputação, afirmando que estava no local para adquirir entorpecente para o seu consumo e que foi confundido com o traficante.

Sua versão foi afastada completamente pelas imagens gravadas e fotografias anexadas. O rapaz retratado como traficante veste a mesma roupa que o réu vestia quando foi apresentado à autoridade policial (fl. 14), de modo que sua negativa de que não é o indivíduo retratado e apontado como o vendedor da droga não é verdadeira.

avistaram na Rua Cumaru, na esquina com a Rua Guaracará, um indivíduo de moletom de cor escura com capuz na cabeça e calça de cor clara em realização de atividade típica de tráfico de entorpecentes. Relataram os policiais que realizaram campanha no local com a viatura descaracterizada, sendo possível realizar registro de filmagem do indivíduo na venda de entorpecentes. Diante dos fatos, realizaram a abordagem do indivíduo posteriormente identificado como KEVIN DA SILVA PAULINO, com o qual foi encontrado, no interior do bolso da blusa que usava, o valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Ao inspecionarem o local, mais especificamente um buraco no chão onde KEVIN DA SILVA escondia os entorpecentes, as autoridades localizaram 26 microtubos de cocaína, contendo 11,7g (onze gramas e sete decigramas) da substância no total. Indagado ainda no local de sua detenção quanto à prática do tráfico de entorpecentes, KEVIN afirmou que estava no local somente naquela data e que receberia R\$ 60.00 (sessenta reais) pelo dia de "trabalho". Ato contínuo, foi levado à delegacia.

A defesa sustentou que KEVIN era usuário contumaz de cocaína, mas referida condição não afasta a possibilidade de que estivesse trabalhando no comércio ilícito das

substâncias, o que, inclusive, é muito comum, ou seja, usuários que trabalham praticam o tráfico para manter seu vício e seu consumo.

Vê-se, ainda, no caso em tela, que as drogas estavam embaladas e divididas em eppendorfs (fl. 23 e 38), e, como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

“Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante”. (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

“Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.” (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Importante destacar que foi encontrada com o réu a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em notas trocadas. Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade, mas deixo de alterar a reprimenda porque já fixada no mínimo legal. Afasto a agravante da calamidade pública por estar desvinculada à ação criminosa.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KEVIN DA SILVA PAULINO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo

em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória. Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ). Declaro a perda do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003. Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C. São Paulo, 26 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA